

পঞ্চম অধ্যায় নির্বাচন আইন পরিবর্তন

১. ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগের পরিবর্তন

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তি। ৩০ জুন ২০১১ তারিখে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ২ক পরিচ্ছেদ (নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার) সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হয়। এর ফলে ভবিষ্যতের সকল জাতীয় নির্বাচন ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনেই অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়। এই সাংবিধানিক পরিবর্তনের বিচারিক প্রক্রিয়া অত্যন্ত বিতর্কিত ছিল। ২০১১ সালের ১০ মে আপিল বিভাগের বেঞ্চ, সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হকের নেতৃত্বে, খোলা আদালতে পর্যবেক্ষণ দেয় যে ১০ম ও ১১তম নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার অধীনে আয়োজন করা যেতে পারে^১। কিন্তু প্রধান বিচারপতির অবসরের পরে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১২-এর পূর্ণাঙ্গ রায়ে এই পর্যবেক্ষণ বাদ দিয়ে উল্লেখ করা হয় যে শুধুমাত্র নির্বাচিত সংসদ সদস্যরাই সরকার গঠন করতে পারবেন^২। এর ফলে ভবিষ্যতে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। বিচারপতি এমএ ওয়াহাব মিয়া পরে মন্তব্য করেন যে প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ রায়টি আদালতে ঘোষিত ‘শর্ট অর্ডার’-এর সাথে মেলেনি^৩। বেঞ্চের মতামতও ছিল বিভক্ত। প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হকের সঙ্গে বিচারপতি মো. মুজাম্মেল হোসেন, বিচারপতি এসকে সিনহা এবং বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করার পক্ষে ছিলেন^৪। এদের সবাই পরে প্রধান বিচারপতির পদে উন্নীত হন। বিচারপতি এমএ ওয়াহাব মিয়া ও বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাকে বৈধ রাখার পক্ষে মত দেন, আর বিচারপতি মো. ইম্মান আলি বিষয়টি সংসদের উপর ন্যস্ত রাখার মত প্রকাশ করেন^৫।

তদন্তের কাজে কমিশন সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হকের কাছ থেকে জানতে পারে, শেখ হাসিনা সরকার তাঁর পূর্ণ রায়টি অনুসরণ করে নি, বিশেষ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিভাবে বিলুপ্ত করা উচিত তার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত দিকটি।

এসকে সিনহার দেশত্যাগের পর বিচারপতি এমএ ওয়াহাব মিয়া চার মাস ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, কিন্তু ২০১৮ সালে, বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলে তিনি হঠাৎ পদত্যাগ করেন। সর্বোচ্চ আদালতের সবচেয়ে সিনিয়র বিচারপতি হওয়া সত্ত্বেও প্রধান বিচারপতি না হওয়ার হতাশা থেকেই তাঁর পদত্যাগ বলে ধারণা করা হয়^৬।

^১ Badiul Alam Majumdar, ‘The Constitutionality of 15th Amendment’ (The Daily Star, February 2023) <<https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/the-constitutionality-15th-amendment-3241761>>

^২ প্রাপ্ত

^৩ প্রাপ্ত

^৪ Mahbub Alam, ‘Could not be a much better verdict’ (The Dhaka Tribune, May 2013) <<https://www.dhakatribune.com/bangladesh/bangladesh-others/26713/could-not-be-a-much-better-verdict>>

^৫ প্রাপ্ত

^৬ Justice Wahhab Miah resigns (The Daily Star, February 2018) <<https://www.thedailystar.net/country/justice-wahhab-miah-resigns-1528981>>

এসব সাংবিধানিক ও বিচারিক পরিবর্তনের পাশাপাশি নির্বাচন আইনেও সংশোধন হয়। RPO-এর ১২(জ) অনুচ্ছেদে ২০০৮ সালে সামরিক-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি নতুন বিধান সংযোজন করে^৭। এর মাধ্যমে বড় কোনো রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন পেতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নির্বাচনের কমপক্ষে তিন বছর আগে থেকে একটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। ২৮ অক্টোবর ২০১৩-এ সংসদ RPO সংশোধন করে Representation of the People (Amendment) Bill, 2013 পাস করে, এবং এর মাধ্যমে ১২(জে) অনুচ্ছেদ বাতিল করা হয়^৮। এই শর্ত বাদ দেওয়ার ফলে দলগুলো মনোনয়নে বেশি স্বাধীনতা পায় এবং মনোনয়ন প্রক্রিয়া আরো নমনীয় হয়ে ওঠে।

২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভোটারদের জন্য একটি নতুন বিধান চালু করে, যার মাধ্যমে কোনো আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী সব প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ- অর্থাৎ “না” ভোট- ব্যবহার করা যেত^৯। এটি মূলত ভোটারদের অসন্তোষ প্রকাশের একটি গণতান্ত্রিক উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ “না” ভোটের বিধানটি চালু না রাখার সিদ্ধান্ত নেয় এবং জচঙ সংশোধনের জন্য সংসদে পাস হওয়া বিল থেকে এটি বাদ দেয়, ফলে ভোটারদের আর প্রার্থীদের সম্মিলিতভাবে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ থাকে না^{১০}। এই পরিস্থিতিতে ২০১৩ সালের নভেম্বরে হাইকোর্ট সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে রুল জারি করে জানতে চায় কেন “না” ভোটের ব্যবস্থা পুনর্বহাল করার নির্দেশ দেওয়া হবে না^{১১}। এর মাধ্যমে আদালত জনস্বার্থে নাগরিকদের মত প্রকাশের অতিরিক্ত বিকল্প পুনরায় চালুর বিষয়টি বিবেচনায় আনে^{১২}।

এইসব পরিবর্তন মিলে ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে নির্বাচন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নতুন রূপ দেয়- তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিল এবং মনোনয়ন কাঠামোর পরিবর্তন রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় বড় প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিলুপ্তির ফলে আওয়ামী লীগকে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করার এবং অবৈধভাবে জয়লাভ করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

২. ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগের পরিবর্তন

বুধবার, ১৪ জুন ২০১৭ তারিখে প্রকাশিত নোটিফিকেশন নং ১৭,০০,০০০০,০০৯,০৬,০০৮,১৭-৩৪৩-এর মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯ এবং নির্বাচন কমিশন (কার্যপ্রণালী) বিধিমালা, ২০১০-এর বিধি ৩-এর উপবিধি (২) অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের বিদ্যমান নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালাসমূহ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে একটি ৭ সদস্যবিশিষ্ট আইন ও বিধিমালা সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়েছিল, যার নেতৃত্ব দিতেন মাননীয় নির্বাচন কমিশনার কবিতা খানম। কমিটির উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে ছিল নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল নির্বাচন আইন ও বিধিমালা যাচাই-বাছাই করে যুগোপযোগী ও সংবিধানের

^৭ RPO: 3-year bar on nomination removed (Dhaka Tribune, October 2013) <<https://www.dhakatribune.com/bangladesh/politics/41895/rpo-3-year-bar-on-nomination-removed>>

^৮ Iftekharuzzaman, The RPO Amendment: Making Parliament unreachable for genuine politicians? (The Daily Star, November 2013)

^৯ M Abul Kalam Azad, ‘Option for ‘no’ vote made, party registration must’ (The Daily Star, July 2008) <<https://www.thedailystar.net/news-detail-45680>>

^{১০} HC issues rule for change in RPO, (The Daily Star, November 2013)<
<https://www.thedailystar.net/news/hc-issues-rule-for-change-in-rpo>>

^{১১} প্রাপ্ত

^{১২} প্রাপ্ত

সাথে সংগতিপূর্ণ করার সুপারিশ প্রদান, Representation of the People Order, 1972-কে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা এবং প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়নের সুপারিশ প্রণয়ন, মাঠ পর্যায়ের নির্বাচন পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও স্টাফদের মতামত গ্রহণ এবং প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করা, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আইন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ ও কনসালটেন্ট নিয়োগ করা।

কমিটি কমিশনের কাছে জমা দেওয়া খসড়ায় RPO-তে ৩৫টি সংশোধন প্রস্তাব করেছিল। এর মধ্যে ছিল ধারা ২৬ সংশোধন করে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (EVM) ব্যবহারের প্রস্তাব। যখন এই প্রস্তাব পূর্ণ কমিশনের সামনে উপস্থাপন করা হয়, এটি গ্রহণ করা হয় এবং ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে RPO (সংশোধনী) ২০১৮-এর মাধ্যমে প্রযুক্তি ব্যবহারে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন আনা হয়। নির্বাচন কমিশন কোন কোন আসনে উঠগ ব্যবহার করবে, তা নির্ধারণের ক্ষমতাও পায়।

সরকার ও কমিশন এটিকে আধুনিকায়নের পদক্ষেপ হিসেবে দেখায়- দ্রুত ভোটগণনা, ব্যালট পেপার ছিনতাইয়ের ঝুঁকি কমানো ইত্যাদি কারণে। তবে প্রযুক্তিগত স্বচ্ছতা, প্রস্তুতি ও আস্থার অভাব নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে গুরুতর প্রশ্ন ওঠে^{১৩}। ফলে আইনগত অনুমোদন থাকলেও প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়ে জনআস্থা দুর্বল ছিল।

৩. ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগের পরিবর্তন

২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে দুটি বড় পরিবর্তন ঘটে, একটি নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে, অন্যটি নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা নিয়ে। কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯-এর ধারা ১৯ এবং নির্বাচন কমিশন (কার্যপ্রণালী) বিধিমালা, ২০১০-এর বিধি ৩-এর উপবিধি (২) অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের বিদ্যমান নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালাসমূহ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে একটি ৭ সদস্যবিশিষ্ট আইন ও বিধিমালা সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়েছিল, যার নেতৃত্ব দিয়েছিল মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাবা রাশেদা সুলতানা। কমিটির উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে ছিল নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল নির্বাচনি আইন ও বিধিমালা যাচাই-বাছাই করে যুগোপযোগী ও সংবিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ করার সুপারিশ প্রদান, মাঠ পর্যায়ের নির্বাচন পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও স্টাফদের মতামত গ্রহণ এবং প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করা, এবং সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন গঠন ও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের সুপারিশ প্রদান। এই কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, কার্যকারিতা এবং আধুনিকীকরণ নিশ্চিত করা এবং জচঙ-তে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংশোধনের সুপারিশ প্রদান করা লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। কমিটি কমিশনের কাছে কিছু আইনে সংশোধনের প্রস্তাব করেছিল কমিশনের নিকটে, যার ফলে কিছু সংশোধনী আনা হয়।

প্রথমত, ২০২২ সালে পাস হয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন, ২০২২। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো এই আইনে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের নিয়ম, যোগ্যতা, অযোগ্যতা ও অনুসন্ধান কমিটির কাঠামো নির্ধারিত হয়। আইনটি কমিশনের কাঠামোকে নিয়মতান্ত্রিক করলেও সমালোচকরা বলেন যে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সরকারের প্রভাব এখনো রয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত, ২০২৩ সালে RPO-তে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয়। ধারা ৯১-এ “election(s)” শব্দটি বদলে “poll(s)” করা হয় এবং এর ফলে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা শুধু ভোটের দিন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। নতুন সংযোজিত অনুচ্ছেদ ৯১ক কমিশনকে নির্দিষ্ট ভোটকেন্দ্রে ভোট বাতিল করে পুনরায় ভোট নেওয়ার

^{১৩} Ali Riza, EVM: A Pointless Debate (The Daily Star, 2018) <

<https://www.thedailystar.net/news/opinion/black-white-grey/evm-pointless-debate-1627648> >

ক্ষমতা দেয়। কিন্তু পুরো আসনের নির্বাচন বাতিল করার ক্ষমতা বাতিল হয়ে যায়, যা আগে কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ছিল।

একইসঙ্গে একটি নতুন শাস্তিযোগ্য অপরাধ যুক্ত করা হয়-গণমাধ্যম, পর্যবেক্ষক, এজেন্ট, ভোটার বা প্রার্থীকে ভয়ভীতি, বাধা বা হামলার মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বাধা দিলে ২-৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হতে পারে।

তদন্তে প্রাপ্ত ফলাফল

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (২০১৪):

-  একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং নির্বাচনকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয়।
-  যে কাউকে নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেয়ার জন্য RPO-তে ৩ বছরের দলীয় সদস্যপদের বাধ্যতামূলক শর্ত বাতিল করা হয়।
-  নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা খর্ব করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে নির্বাচন কমিশনের স্বাতন্ত্র্য ও আইনি কাঠামো পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন (২০১৮):

-  RPO (সংশোধনী) ২০১৮-এর মাধ্যমে বিরোধী দল ও জনগণের মতামত উপেক্ষা করে ত্রুটিপূর্ণ এবং অত্যন্ত ব্যয়বহুল ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (EVM) ব্যবহারের বৈধতা নিশ্চিত করা হয়।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন (২০২৪):

-  নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতাকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে RPO-তে নির্বাচন বাতিল করার ক্ষমতা সীমিত করা হয়।



